Synthèse détaillée du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics

Nov 2, 2026 · @yasser

Présentation générale et glossaire

Le décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) fixe les règles que doivent suivre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics marocains pour acheter des travaux, des fournitures et des services. Il remplace le décret de 2013 et comprend 170 articles répartis en 12 chapitres, plus 4 annexes (listes de prestations). Il a été pris après avis de la commission nationale de la commande publique et délibération du Conseil du gouvernement (29 décembre 2022).

Plan du décret

Chapitre	Thème	Articles
I	Dispositions générales (principes, champ, définitions, besoins)	1 à 6
II	Types et prix des marchés	7 à 15
III	Formes des marchés et modes de passation	16 à 19
IV	Procédures de passation (appel d'offres, concours, procédure négociée, bons de commande)	20 à 91
V	Prestations architecturales	92 à 133
VI	Dématérialisation	134 à 141
VII	Approbation des marchés	142 à 143
VIII	Dispositions particulières (études, préférence nationale, PME, groupements, sous-traitance…)	144 à 153
IX	Gouvernance des marchés publics	154 à 162
X	Réclamations et recours	163 à 164
XI	Marchés propres à certains secteurs	165 à 168

Chapitre	Thème	Articles
XII	Dispositions transitoires et finales	169 à 170

Glossaire des mots difficiles (définitions de l'article 4 reformulées simplement, et autres termes clés)

Terme	Sens simple
Maître d'ouvrage	L'administration ou l'organisme public qui commande et paie la prestation (le « client »).
Maître d'ouvrage délégué	Établissement public, société d'État, etc. à qui le maître d'ouvrage confie tout ou partie de ses missions.
Autorité compétente	L'ordonnateur (celui qui engage la dépense) ou la personne à qui il a délégué ce pouvoir.
Concurrent	Toute personne (physique ou morale) qui participe à la mise en concurrence ou remet une offre.
Attributaire	Le concurrent dont l'offre est retenue, avant que l'approbation du marché ne lui soit notifiée.
Titulaire	L'attributaire à qui l'approbation a été notifiée : c'est lui qui exécute le marché.
Prestataire	Entrepreneur (travaux), fournisseur (fournitures) ou prestataire de services.
Marché	Contrat écrit, payant (à titre onéreux), conclu entre le maître d'ouvrage et un prestataire pour des travaux, fournitures ou services.
Bordereau des prix	Document qui décompose la prestation en postes et donne le prix de chaque poste.

Terme	Sens simple
Détail estimatif	Pour un marché à prix unitaires : liste des postes avec la quantité présumée et le prix unitaire.
Bordereau du prix global	Pour un marché à prix global : prestation à réaliser et prix forfaitaire correspondant.
Décomposition du montant global	Répartition du prix global par postes, avec quantités forfaitaires.
Sous-détail des prix	Décomposition d'un prix (matériaux, main-d'œuvre, frais, taxes, marges). Sans mention contraire, il n'a pas valeur contractuelle.
Plan de charge	Déclaration par laquelle le concurrent liste les marchés publics qu'il exécute déjà (comme titulaire ou sous-traitant).
Groupement	Plusieurs concurrents qui s'engagent ensemble par un engagement unique (art. 150).
Registre spécial	Registre tenu par le maître d'ouvrage où sont inscrits tous les documents émis ou reçus pendant la passation.
Contrats de droit commun	Contrats portant sur des prestations dont les conditions et le prix sont déjà fixés et que le maître d'ouvrage ne peut ou ne veut pas modifier (liste en annexe 1).
Jeune entreprise innovante	Entreprise à fort potentiel d'innovation et de croissance, notamment dans le numérique et les nouvelles technologies.
Prestations innovantes	Prestations de recherche et développement sur de nouveaux procédés ou l'amélioration de procédés existants.
Offre économiquement la plus avantageuse	Offre retenue selon l'article 43 (voir plus loin), qui n'est pas forcément la moins chère.
Dirham hors taxes (HT) / toutes taxes comprises (TTC)	Montant avant / après TVA et autres taxes. L'estimation du maître d'ouvrage est TTC.

Chapitre I — Dispositions générales (art. 1 à 6)

Art. 1 — Principes. La passation des marchés repose sur quatre principes : liberté d'accès aux marchés publics, égalité de traitement des concurrents, garantie de leurs droits et transparence dans les choix du maître d'ouvrage. S'y ajoutent l'intégrité et la bonne gouvernance. Le maître d'ouvrage doit aussi tenir compte des dimensions économique, sociale, environnementale et écologique, du développement durable, de l'efficacité énergétique, des ressources hydriques, du paysage architectural, du patrimoine historique, de l'innovation et de la recherche-développement. Pour garantir un bon usage des deniers publics, il doit définir ses besoins à l'avance, respecter la publicité et la mise en concurrence, et choisir l'offre économiquement la plus avantageuse.

Art. 2 — Objet et champ d'application. Le décret s'applique aux marchés de travaux, fournitures et services de trois catégories d'organismes : l'État ; les collectivités territoriales (régions, préfectures et provinces, communes, leurs groupements et établissements de coopération intercommunale) ; les établissements publics et autres personnes morales de droit public tenus d'appliquer la réglementation des marchés. Il fixe aussi des règles de gestion et de contrôle de ces marchés.

Art. 3 — Exclusions. Ne relèvent pas du décret : les contrats de droit commun (annexe 1) ; la gestion déléguée de services publics et les partenariats public-privé ; les cessions de biens entre services publics ; les prestations entre services de l'État ; les transactions sur le marché financier international ; les conventions d'assistance au maître d'ouvrage avec des organismes publics ou internationaux ; certaines prestations des collectivités confiées à des entités publiques (sociétés de développement régional ou local) dans des conditions fixées par arrêté de l'Intérieur ; les prestations réalisées à l'étranger pour des services implantés hors du Maroc. Il peut être dérogé au décret pour les marchés financés par des accords internationaux qui prévoient expressement leurs propres règles.

Art. 4 — Définitions. 21 termes sont définis (voir le glossaire). À retenir : le maître d'ouvrage publie chaque année, sur le portail des marchés publics, la liste des contrats de droit commun conclus l'année précédente (nature, nombre, montant global). Le marché est un contrat onéreux, à trois visages : *travaux* (construction, démolition, rénovation, entretien d'un ouvrage, y compris restauration d'ouvrages historiques), *fournitures* (achat ou location avec option d'achat ; courantes si elles existent dans le commerce, non

courantes si fabriquées sur spécifications propres) et *services* (études, maîtrise d'œuvre, entretien, nettoyage, gardiennage, formation, laboratoires, topographie, prestations architecturales, location sans option d'achat, etc.).

Art. 5 — Détermination des besoins. Avant tout appel à la concurrence, le maître d'ouvrage définit aussi exactement que possible ses besoins et spécifications techniques, et obtient les autorisations nécessaires. Pour les travaux, il s'assure (sauf autorisation du Chef du gouvernement) de l'assainissement de l'assiette foncière. Pour la restauration d'ouvrages anciens, il recourt à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. La définition se fait en priorité sur des produits d'origine marocaine ou des normes marocaines homologuées ; à défaut, sur des produits étrangers conformes à des normes applicables au Maroc ou internationales, avec un certificat administratif qui justifie ce recours. Les spécifications ne doivent citer ni marque, ni brevet, ni origine particulière, sauf si aucun autre moyen de décrire précisément n'existe, et alors avec la mention « ou son équivalent ». Elles ne doivent jamais restreindre la concurrence.

Art. 6 — Estimation du coût. Avant tout appel à la concurrence ou négociation, le maître d'ouvrage estime le coût des prestations (prix du marché, référentiels de prix, délais), toutes taxes comprises, lot par lot si le marché est allotis. Elle est consignée par écrit, signée et conservée au dossier. Elle sert de repère pour juger les offres.

Chapitre II — Types et prix des marchés (art. 7 à 15)

Section I — Types de marchés

Art. 7 — Marchés-cadre. Utilisés quand le besoin est prévisible, répétitif et permanent mais que quantités et rythme ne peuvent pas être fixés à l'avance. Le marché fixe seulement un *minimum* et un *maximum* (en valeur ou quantité) sur une période d'au plus un an ; le maximum ne peut dépasser deux fois le minimum. Il détermine les spécifications et le prix (ou son mode de calcul). Durée : un an au plus, avec tacite reconduction année par année jusqu'à 3 ans au total (prestations A de l'annexe 2) ou 5 ans (prestations B). La non-reconduction se fait par préavis. Chaque commande précise quantités et délais. Les quantités peuvent être réajustées de +10 % du maximum ou -25 % du minimum (une seule fois ou en plusieurs fois, par avenant). Chaque année, l'engagement comptable porte sur le maximum ; si aucun engagement n'est fait pour une année, le marché est résilié. Un décompte définitif partiel est établi chaque année et un décompte général à la fin.

Art. 8 — Marchés reconductibles. Comme le marché-cadre, mais les quantités peuvent être déterminées avec précision. Durée initiale d'au plus un an, reconduction tacite jusqu'à 3 ou 5 ans selon l'annexe 3. L'engagement comptable porte sur le montant total de l'année. Les prestations peuvent être modifiées selon le CCAG.

Art. 9 — Marchés à tranches conditionnelles. Une *tranche ferme* (financée, certaine) et une ou plusieurs *tranches conditionnelles* dont l'exécution dépend de la disponibilité des crédits et d'un ordre de service. Chaque tranche forme un ensemble cohérent et autonome. Si l'ordre de service n'est pas donné dans les délais, le titulaire peut obtenir une *indemnité d'attente* ou renoncer à la tranche. Si le maître d'ouvrage renonce, il notifie par ordre de service et peut devoir une *indemnité de dédit* (si le marché le prévoit).

Art. 10 — Marchés allotis. Le maître d'ouvrage choisit entre marché unique ou allotis selon l'intérêt financier ou technique, ou pour favoriser les TPE, PME, coopératives et auto-entrepreneurs. Il peut limiter le nombre de lots par concurrent (sécurité d'approvisionnement, plan de charge, délai, lieu). Attribution soit lot par lot, soit selon la meilleure combinaison d'offres ; le règlement de consultation précise le mode. Les rabais liés au nombre de lots sont pris en compte. Un *lot* est un ensemble homogène d'articles, une partie des travaux ou un groupe de services de nature semblable.

Art. 11 — Marché de conception-réalisation. Un seul prestataire (ou groupement) conçoit et réalise (projet + travaux, ou conception + fourniture d'une installation complète). Il exige que la réalisation nécessite dès le départ l'association concepteur/réalisateur ou porte sur une infrastructure spécifique ou des procédés innovants. Il comporte un engagement d'efficacité énergétique et est passé par *concours*. Il exige l'autorisation préalable du Chef du gouvernement (État, établissements publics) ou du ministre de l'Intérieur (collectivités), après avis de la commission nationale de la commande publique. Un rapport d'évaluation est établi à la fin et transmis au Chef du gouvernement.

Art. 12 — Dialogue compétitif. Procédure pour projets complexes ou innovants où le maître d'ouvrage ne peut définir seul les moyens techniques, juridiques ou financiers. Trois étapes : (A) *appel à la concurrence* (avis publié, délai d'au moins 15 jours, règlement de consultation, programme fonctionnel ; au moins 2 candidats admis) ; (B) *déroulement* (phases successives de dialogue avec chaque candidat, égalité de traitement, confidentialité des solutions, procès-verbal signé, puis cahier des prescriptions spéciales définitif et remise des offres sous au moins 30 jours) ; (C) *résultats* (ouverture et évaluation des offres par la commission, choix de l'offre moins-disante ; des primes peuvent être versées aux trois meilleurs candidats et sont déduites des sommes dues au titulaire).

Art. 13 — Offre spontanée. Un prestataire peut proposer de sa propre initiative un projet innovant répondant à un besoin non identifié. Une offre issue d'un appel à la concurrence n'est pas spontanée. Le maître d'ouvrage l'évalue, établit un programme fonctionnel puis lance un appel à la concurrence ; il ne peut négocier directement que si la technologie est détenue par le seul porteur. Le porteur participe à l'appel d'offres avec un *bonus de préférence* de 5 à 10 % de la note globale, et peut recevoir une prime s'il n'est pas retenu ou n'y participe pas (déduite de ses sommes dues s'il est titulaire). Les données confidentielles ne sont jamais divulguées.

Section II — Prix des marchés

Art. 14 — Nature des prix. Quatre formes : *prix global* (forfait couvrant tout le marché ; somme des prix forfaitaires des postes) ; *prix unitaires* (prix par poste appliqué aux quantités réellement exécutées) ; *prix mixtes* (mix des deux) ; *prix au pourcentage* (taux appliqué au montant HT réellement exécuté, uniquement pour les prestations architecturales).

Art. 15 — Caractère des prix. Le prix inclut bénéfice, droits, impôts, taxes et frais généraux ; le CPS peut mettre à la charge du maître d'ouvrage dédouanement et/ou transport. Il est *ferme*, *révisable* ou *provisoire*.

- **Ferme** : ne change pas pendant le délai d'exécution (sauf variation de TVA, ou prix réglementés répercutés). Fournitures et services autres qu'études sont fermes ; mais ceux sans prix réglementé et avec un délai supérieur à six mois répercutent la variation du prix des matières selon un arrêté du Chef du gouvernement. Études de moins de 3 mois : prix ferme.
- **Révisable** : modifiable selon les variations économiques ou les cours mondiaux des matières premières. Obligatoire pour les travaux et pour les études de 3 mois ou plus ; les règles sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement après visa du ministre des Finances.
- **Provisoire** : quand l'exécution doit commencer en urgence avant que le prix définitif soit déterminé ; uniquement dans le cas prévu à l'art. 89 (II-7).

Chapitre III — Formes des marchés et modes de passation (art. 16 à 19)

Art. 16 — Forme et contenu. Un marché est un contrat écrit, régi par des cahiers des charges :

- **CCAG** (cahiers des clauses administratives générales) : règles administratives communes à une catégorie de marchés (travaux, fournitures, services), approuvées par décret ; si un marché mélange plusieurs catégories, le CCAG de la catégorie prépondérante s'applique.
- **CPC** (cahiers des prescriptions communes) : dispositions techniques communes à un département, un service, une collectivité ou un établissement ; approuvés par arrêté du ministre concerné (visé par les Finances si impact financier), ou de l'Intérieur pour les collectivités.
- **CPS** (cahier des prescriptions spéciales) : clauses propres à chaque marché ; il renvoie aux CCAG/CPC sans les recopier et doit être signé (y compris par signature électronique) avant le lancement de la procédure.

Le CPS contient au minimum : mode de passation, référence au décret, parties et signataires, objet et lieu d'exécution, pièces par ordre de priorité, prix, délai, recours à la main-d'œuvre locale, aux artisans, aux experts résidents (art. 144-145), conditions de réception et livraison, avances, règlement, nantissement, résiliation, approbation. Il impose aussi à l'entreprise de gardiennage/nettoyage de justifier le paiement des salaires et charges sociales, et au titulaire qui sous-traite de justifier le paiement du sous-traitant. Des CPS types peuvent être pris par arrêté. Le marché est conclu sur la base de l'*acte d'engagement* signé par l'attributaire et du CPS.

Art. 17 — Programme prévisionnel triennal. Au début de chaque année budgétaire (au plus tard fin du 1er trimestre), le maître d'ouvrage publie dans un journal national et sur le portail son programme sur trois ans : pour l'année en cours, chaque marché prévu (objet, lieu, mode de passation, estimation, date prévue, réservation aux TPE/PME/coopératives/auto-entrepreneurs) ; pour les deux années suivantes, une présentation agrégée. Il est affiché 30 jours dans les locaux, modifiable et republié si modifié.

Art. 18 — Appel à manifestation d'intérêt (AMI). Avis publié avant l'appel à la concurrence pour identifier les concurrents potentiels (objet, pièces, lieu de retrait, date limite). Il ne limite pas le nombre de concurrents, ne crée aucun droit pour ceux qui répondent et ne justifie pas, à lui seul, une procédure négociée ou un appel d'offres restreint.

Art. 19 — Modes de passation. Hors prestations architecturales (chap. V), les marchés sont passés par :

1. **Appel d'offres** : *ouvert* (tout concurrent peut répondre) ou *restreint* (seuls ceux consultés). Variantes : *ouvert simplifié* (montant estimé ⩽ 1 000 000 DH HT : commission réduite, délai de publicité ⩾ 10 jours, publication sur le portail et au moins un journal, pas d'attestations de référence ni de plan de charge) ; *avec présélection* (seuls les concurrents jugés capables par une commission de présélection remettent une offre). L'appel d'offres est *national* (concurrents installés au Maroc ; obligatoire si l'estimation est ⩽ 10 M DH HT pour les travaux, ⩽ 1 M DH HT pour fournitures et services, sauf motif justifié) ou *international*. Il peut être *au rabais ou à majoration* (le concurrent propose un pourcentage de rabais ou de majoration sur l'estimation ; obligatoire pour gardiennage, nettoyage et espaces verts) ou *sur offres de prix* (le dossier ne donne que la nature et l'importance des prestations ; le concurrent propose et arrête le montant).
2. **Concours** : mise en compétition sur la base d'un programme pour une prestation d'ordre technique, esthétique ou financier particulier.
3. **Procédure négociée** : négociation avec un ou plusieurs concurrents.
4. **Bons de commande** (art. 91) : pour de petits achats courants.

Chapitre IV — Procédures de passation (art. 20 à 91)

Section I — L'appel d'offres

Sous-section 1 — Appel d'offres ouvert ou restreint (art. 20 à 48)

Art. 20 — Principes. L'appel d'offres repose sur : l'appel à la concurrence, l'ouverture des plis en séance publique, l'examen des offres par une *commission d'appel d'offres*, le choix par cette commission de l'offre économiquement la plus avantageuse, et la communication aux membres de la commission de l'estimation du coût. L'appel d'offres *restreint* n'est permis que pour des prestations exécutables par un nombre limité de prestataires (nature, particularité, moyens), dont l'estimation est inférieure à 5 000 000 DH HT ; le maître d'ouvrage consulte au moins trois concurrents et justifie son choix par un certificat administratif. Le mode *au rabais ou à majoration* (pourcentage à deux décimales au plus, à peine d'écartement ; obligatoire pour gardiennage, nettoyage et espaces verts) et le mode *sur offres de prix* sont définis ici.

Art. 21 — Règlement de consultation (RC). Document établi par le maître d'ouvrage et signé avant le lancement, qui fixe les règles du jeu : liste des pièces, critères d'admissibilité (liés à l'objet, objectifs, non discriminatoires, proportionnés) et d'attribution, pondérations (qui ne doivent jamais restreindre la concurrence), taux de

préférence nationale de 15 % (art. 147), monnaies des offres des concurrents étrangers (conversion en dirhams au cours de référence de Bank Al-Maghrib du premier jour ouvrable de la semaine précédant l'ouverture), langues, traitement des variantes, nombre maximum de lots par concurrent, prix unitaires principaux. Les critères d'admissibilité varient : *travaux* (garanties, références, plan de charge, et si offre technique : moyens humains et matériels, expérience, planning, méthodes, qualités esthétiques, environnement, énergies renouvelables, eau, produits marocains, implantation régionale) ; *fournitures* (qualités fonctionnelles, service après-vente, produits de l'artisanat marocain…) ; *services* (méthodologie, chronogramme, transfert de compétences, recours à des experts marocains…). Un *seuil d'admissibilité* sur la note technique est fixé par le RC. **Après l'admission, le seul critère d'attribution est l'offre économiquement la plus avantageuse (art. 43)** ; pour les études, l'art. 144. Pour les fournitures avec coût d'utilisation ou de maintenance, on compare le prix global (prix d'achat + valeur monétaire de ce coût).

Art. 22 — Dossier d'appel d'offres (DAO). Il contient : avis ou lettre circulaire, CPS, plans et documents techniques, modèles d'acte d'engagement, de bordereau des prix / détail estimatif / prix global / sous-détail, déclaration sur l'honneur, déclaration du plan de charge, RC. Il est transmis aux membres de la commission au moins 6 jours avant la publication de l'avis ; ils ont 6 jours pour formuler des observations. Il est mis à disposition dès la première parution de l'avis et téléchargeable sur le portail ; il est gratuit (sauf plans nécessitant un matériel spécifique). Les retraits sont inscrits au *registre spécial*. Si un concurrent se voit refuser le dossier, le maître d'ouvrage lui remet une *attestation de non-remise* ; il peut saisir l'autorité hiérarchique (ou le gouverneur) qui peut ordonner la remise et le report de la date. Des modifications exceptionnelles du dossier (sans changer l'objet du marché) sont possibles au plus tard 7 jours avant l'ouverture, sinon un *avis rectificatif* reporte l'ouverture d'au moins 10 jours après sa parution. Un concurrent peut demander un *report* de la séance d'ouverture (une seule fois, au cours de la première moitié du délai).

Art. 23 — Publicité. *Appel d'offres ouvert* : avis comprenant l'objet, le lieu, le maître d'ouvrage, où retirer le dossier, où déposer les offres, date/heure/lieu de la séance d'ouverture, référence aux pièces exigées, cautionnement provisoire, estimation, visite des lieux, prix des plans. Publié sur le portail des marchés publics *et* dans deux journaux nationaux dont un en arabe. **Délai de publicité : au moins 21 jours** avant l'ouverture (calculé à partir du lendemain de la dernière parution), porté à **au moins 40 jours** pour les gros marchés : travaux ⩾ 75 550 000 DH HT ; fournitures et services de l'État ⩾ 1 964 300 DH HT ; des collectivités ⩾ 5 364 050 DH HT ; des établissements publics ⩾ 8 700 000 DH HT. La visite des lieux a lieu dans le dernier tiers du délai, au plus tard 5 jours avant

l'ouverture. Si le marché est allotis, les seuils s'apprécient sur le cumul des lots. *Appel d'offres restreint* : lettre circulaire recommandée envoyée le même jour à tous les concurrents consultés, au moins 10 jours avant l'ouverture, avec le dossier.

Art. 24 — Cautionnement provisoire. Garantie financière exigée (ou non) par le CPS pour s'assurer du sérieux des offres ; son montant ne peut dépasser 2 % de l'estimation. Il reste *acquis* au maître d'ouvrage si l'offre est écartée pour faux ou omissions graves, si le concurrent retire son offre pendant le délai de validité, si l'attributaire refuse de signer, ou si le titulaire refuse d'accuser réception de l'approbation. Si le CPS ne prévoit pas de cautionnement, une pénalité de 1 % de l'estimation s'applique dans ces cas.

Art. 25 — Demandes d'éclaircissement. Tout concurrent peut en demander par un moyen donnant date certaine ; recevable s'il parvient au moins 7 jours avant l'ouverture ; réponse au plus tard 3 jours avant, communiquée à tous les concurrents et sur le portail ; l'identité du demandeur n'est jamais divulguée.

Art. 26 — Réunion ou visite des lieux. Facultative ; un procès-verbal consignant questions et réponses est publié et communiqué. La présence n'est pas obligatoire et l'absence n'est pas un motif d'élimination.

Art. 27 — Conditions requises. Peuvent participer les personnes justifiant de capacités juridiques, techniques et financières, en situation fiscale régulière (déclarations faites et sommes payées ou garanties constituées), affiliées à la CNSS et à jour, exerçant une activité liée à l'objet. **Exclus** : personnes en liquidation judiciaire ; en redressement judiciaire (sauf autorisation) ; frappées d'une exclusion (art. 152) ; personnes visées par les lois organiques sur les régions, préfectures/provinces et communes (conflit d'intérêts d'élus) ; ceux qui représentent plus d'un concurrent dans un même marché ou lot ; les prestataires de services ayant contribué à préparer le DAO ; les titulaires dont un marché a été résilié pour faute.

Art. 28 — Justification des capacités et qualités. Chaque concurrent présente un *dossier administratif* et un *dossier technique*. Dossier administratif : pièces justifiant les pouvoirs du signataire (procuration légalisée, extrait des statuts, délégation…), déclaration sur l'honneur, récépissé du cautionnement provisoire ou attestation de caution, convention de groupement le cas échéant. Pour celui auquel on envisage d'attribuer : attestation de régularité fiscale (moins d'un an), attestation CNSS (moins d'un an), certificat d'immatriculation au registre du commerce (modèle 9), copies des autorisations, pièces de nationalité pour les marchés de défense. Dossier technique : note sur les moyens humains et techniques et prestations exécutées ; pour les prestations non courantes, *attestations de référence* délivrées par des maîtres d'ouvrage (nature, montant, année, appréciation) ; déclaration du plan de charge ; pièces financières. Le

maître d'ouvrage ne peut exiger de références disproportionnées. Un certificat de *qualification et classification* ou d'*agrément* remplace les pièces correspondantes. Règles particulières : établissements publics, coopératives (immatriculation au registre local des coopératives), auto-entrepreneurs (registre national), concurrents étrangers (équivalents du pays d'origine).

Art. 29 — Déclaration sur l'honneur. Identifie le concurrent et contient des *engagements* : assurance des risques professionnels ; sous-traitance limitée à 50 % du montant du marché, ne portant ni sur le lot ni sur le corps d'état principal ; possession des autorisations ; absence de liquidation/redressement ; refus de toute fraude, corruption ou promesse de dons ; absence de conflit d'intérêts ; non-participation à la préparation du DAO ; exactitude des informations (sous peine des mesures de l'art. 152).

Art. 30 — Contenu des dossiers. Le dossier du concurrent contient CPS et RC paraphés, dossiers administratif et technique, offre financière et, si exigé, offre technique et prospectus. *L'offre financière = acte d'engagement* (en un seul exemplaire, avec RIB, montant en chiffres et en lettres ; si divergence, le montant en lettres l'emporte ; pour un groupement, signé par tous ou par le mandataire) + bordereau des prix / détail estimatif / prix global selon le cas (+ sous-détail et bordereau d'approvisionnements). En cas de discordance : le bordereau des prix l'emporte sur le détail estimatif ; la décomposition du montant global l'emporte sur le bordereau du prix global ; pour le montant total, ce sont les montants des bordereaux/détails qui servent à établir le montant réel de l'acte d'engagement.

Art. 31 — Offre technique. Exigible par le RC quand la complexité ou l'importance des moyens le justifie : méthodologie, moyens, planning, service après-vente, environnement, énergies renouvelables, eau, expérience du personnel, recours à des artisans/experts marocains, transfert de compétences, etc. Elle ne doit porter que sur des éléments liés à l'exécution du marché ; les attestations de référence n'y sont pas évaluées. Elle peut viser la solution de base et/ou la variante.

Art. 32 — Présentation des dossiers. Un *pli fermé* portant nom, objet, date et heure d'ouverture, avec l'avertissement « ne doit être ouvert que par le président de la commission », contenant 2 enveloppes (administratif et technique ; offre financière) ou 3 enveloppes si une offre technique est exigée. Les prospectus et notices sont dans un pli distinct.

Art. 33 — Variantes. Offres alternatives (autre solution technique) possibles si le RC les prévoit, avec exigences minimales ; elles font l'objet d'un pli distinct ; sauf mention contraire, une variante n'est pas subordonnée à une offre de base.

Art. 34 — Dépôt des plis. Trois moyens : dépôt contre récépissé au bureau du maître d'ouvrage, envoi recommandé avec accusé de réception, ou remise séance tenante au président avant l'ouverture. Tout pli reçu après la date et l'heure limites est refusé. Les plis sont enregistrés dans l'ordre d'arrivée sur le registre spécial et restés fermés jusqu'à l'ouverture.

Art. 35 — Retrait des plis. Possible avant la date et l'heure limites, sur demande écrite ; le concurrent peut re-déposer un nouveau pli.

Art. 36 — Validité des offres. Les concurrents restent engagés **60 jours** à compter de la séance d'ouverture. Si la commission ne peut choisir dans ce délai, le maître d'ouvrage demande par lettre recommandée une prorogation ; ceux qui refusent ou ne répondent pas sont libérés et leur cautionnement leur est restitué sous 48 heures. Si aucun n'accepte, la procédure est annulée.

Art. 37 — Échantillons, prototypes, prospectus, notices. Le RC peut exiger leur dépôt, seulement si la nature des prestations l'exige et sans autre moyen de décrire le produit. Les prospectus et notices sont déposés dans un pli distinct au plus tard la veille ouvrable de l'ouverture des plis, enregistrés, et retirables jusqu'à l'ouverture ; dépôt possible par voie électronique (art. 135).

Art. 38 — Commission d'appel d'offres. Présidée par le maître d'ouvrage (ou son suppléant). Membres à présence obligatoire : *marchés de l'État* : 2 représentants de l'administration (dont un du service concerné), 1 de la Trésorerie Générale du Royaume et, si le marché dépasse 50 000 000 DH HT, 1 du ministère des Finances ; *établissements publics* : 2 représentants, le représentant des Finances (contrôle financier) ou de la TGR, le responsable des achats, le responsable financier ; *collectivités territoriales* : directeur général des services, chef du service des marchés, chef du service concerné, comptable public assignataire. La commission peut consulter experts et techniciens (voix consultative) ou créer une sous-commission (jamais composée uniquement de ses membres). Les convocations sont envoyées 7 jours avant l'ouverture, avec le DAO.

Art. 39 — Ouverture des plis en séance publique. Le président ouvre la séance, reçoit les derniers plis, permet de compléter les pièces manquantes (enveloppe « pièces manquantes ») puis arrête la liste des plis. Si un membre obligatoire est absent, la séance est reportée de 48 heures et reprend valablement. Il remet l'estimation aux membres, annonce les références de publicité, demande leurs réserves, ouvre les plis et les enveloppes administrative/technique et dresse l'état des pièces. La commission continue à *huis clos* : elle examine les dossiers et écarte les concurrents qui ne remplissent pas les conditions, n'ont pas respecté la présentation, n'ont pas fourni les pièces, sont représentés par la même personne, ont un cautionnement non conforme, ou dont les

capacités ou le plan de charge sont insuffisants. Les erreurs matérielles peuvent être rectifiées. En séance publique de reprise, le président lit la liste des admis sans donner les motifs des éliminations et rend leurs dossiers aux écartés sans ouvrir les enveloppes financières.

Art. 40-41 — Examen des prospectus et des offres techniques. La commission, à huis clos et éventuellement avec experts, écarte les concurrents dont les prospectus ou offres techniques ne sont pas conformes aux spécifications ou aux critères ; ses appréciations doivent être objectives et ne portent jamais sur l'admissibilité. Elle peut demander par écrit des éclaircissements (limités aux documents contenus) et arrête la liste des concurrents retenus, avec procès-verbal.

Art. 42 — Ouverture des enveloppes financières. En séance publique : lecture de la liste des admis et des non retenus (sans motif), ouverture des enveloppes « offre financière », lecture des montants des actes d'engagement ; les membres paraphent actes d'engagement, bordereaux et détails.

Art. 43 — Évaluation et choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. À huis clos, la commission écarte les offres non conformes, non signées, signées sans pouvoir, avec réserves ou avec discordances de libellés, unités ou quantités ; elle vérifie les calculs (en tenant compte des rabais) et corrige les erreurs ; écarte les offres excessives ou anormalement basses ; détermine le *prix de référence* (art. 44). **Définition de l'offre économiquement la plus avantageuse** : pour travaux et services hors études, l'offre financière *mieux-disante* par rapport au prix de référence (pour gardiennage/nettoyage : le taux de majoration le plus faible) ; pour les fournitures, idéalement combinée avec le coût d'utilisation/maintenance ; pour les études, la meilleure note technico-financière (art. 144). Si plusieurs offres sont équivalentes, *tirage au sort* ; mais préférence à une coopérative, union de coopératives ou auto-entrepreneur (tirage au sort entre eux s'ils sont plusieurs). La commission invite ensuite le concurrent pressenti à compléter son dossier (pièces administratives du 2) de l'art. 28, confirmation de rectifications, échantillons, justification des prix unitaires anormaux) dans un délai d'au moins 7 jours, via un pli fermé « complément de dossier et éléments de réponse ». Elle décide ensuite de retenir ou d'écarter le concurrent ; si écarté, elle invite le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à l'aboutissement ou la déclaration d'infructuosité.

Art. 44 — Prix de référence, offre excessive, offre anormalement basse. *Prix de référence* P = (E + moyenne des offres financières retenues) / 2, où E est l'estimation du maître d'ouvrage. L'offre mieux-disante est la plus proche du prix de référence par défaut (en dessous), ou par excès s'il n'y a pas d'offre inférieure. Une offre est *excessive* si elle dépasse de plus de 20 % l'estimation (travaux, fournitures, services hors études) ;

anormalement basse si elle est inférieure de plus de 20 % (travaux) ou 25 % (fournitures et services hors études) à l'estimation. Mêmes règles pour les *prix unitaires principaux* fixés par le CPS (seuils de 20 % ou 25 % par rapport au détail estimé). Le concurrent peut justifier ses prix (économie des procédés, conditions exceptionnellement favorables, originalité du projet, utilisation rationnelle des ressources) ; la commission peut instituer une sous-commission qui produit un rapport.

Art. 45 — Appel d'offres infructueux. Déclaré si aucune offre n'est déposée, si aucun concurrent n'est retenu aux étapes administrative/technique/financière/échantillons, ou si aucune offre n'est acceptable. Le motif « aucune offre déposée » ne permet pas de recourir à la procédure négociée si l'appel a déjà été lancé deux fois sans offre.

Art. 46 — Procès-verbal. Dressé séance tenante et signé par tous les membres (non public ; il mentionne l'estimation, les observations, les motifs d'élimination et les critères du choix). Un extrait est publié sur le portail et affiché dans les 24 heures, pendant au moins 15 jours.

Art. 47 — Résultats définitifs. Dans les 3 jours suivant la fin des travaux de la commission, le maître d'ouvrage informe l'attributaire par lettre recommandée ou moyen donnant date certaine, et les écartés avec les motifs de rejet (leurs pièces sont conservées au moins 5 ans). Le cautionnement des écartés est restitué sous 48 heures ; les échantillons sont rendus après 15 jours. Aucun concurrent n'a droit à indemnité. Le choix de la commission ne peut être modifié par le maître d'ouvrage ou l'autorité compétente.

Art. 48 — Annulation de l'appel d'offres. L'autorité compétente peut annuler à tout stade, avant notification de l'approbation : si les données économiques ou techniques ont fondamentalement changé, en cas de circonstances exceptionnelles, ou si le montant de l'offre retenue dépasse les crédits. Elle annule aussi en cas de vice de procédure, de réclamation fondée (art. 163), de non-prorogation par les concurrents, de non-notification de l'approbation dans les délais ou de refus de signer par l'attributaire. La décision est motivée, signée et publiée ; les concurrents sont informés par écrit ; aucune indemnité n'est due ; l'annulation ne justifie pas la procédure négociée.

Sous-section 2 — Appel d'offres avec présélection (art. 49 à 65)

Procédure en *deux temps* pour les marchés complexes : d'abord un tri des candidats (capacités), puis le dépôt des offres par les seuls candidats admis.

Art. 49 — Principes. Utilisé quand la complexité ou la nature des prestations exige une sélection préalable. Mêmes principes que l'appel d'offres (concurrence, ouverture publique, commission « avec présélection », offre économiquement la plus avantageuse,

estimation communiquée aux membres).

Art. 50 — Publicité. Avis publié comme pour l'appel d'offres ouvert (portail + deux journaux dont un arabe), au moins 15 jours avant la séance d'admission.

Art. 51 — Règlement de consultation. Distingue l'étape de *présélection* (pièces, critères : garanties juridiques/techniques/financières, références) et l'étape d'*évaluation des offres* (pièces, critères techniques par catégorie travaux/fournitures/services, seuil d'admissibilité, attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse), plus monnaies, langues, lots, variantes, prix unitaires principaux.

Art. 52 — Dossier. Deux dossiers : celui de l'étape de présélection (avis, note de présentation du projet, modèles de demande d'admission, de déclaration sur l'honneur et de plan de charge, RC) et celui de l'étape d'évaluation (CPS, plans, acte d'engagement, bordereaux, etc.). Le premier est transmis à la commission 6 jours avant l'envoi de l'avis, avec 6 jours pour ses observations. Modifications possibles jusqu'à 7 jours avant la séance d'admission, sinon avis rectificatif et délai minimal de 10 jours. Règles de retrait, d'attestation de non-remise et de report identiques à l'art. 22.

Art. 53-54 — Conditions, justification et dossier d'admission. Mêmes conditions que l'art. 27 ; dossier administratif (pouvoirs, déclaration sur l'honneur, demande d'admission, convention de groupement…) et dossier technique (moyens, références, plan de charge, pièces financières). Les pièces fiscales, sociales et d'immatriculation sont demandées au concurrent pressenti. Le pli est déposé et retiré comme aux art. 34 et 35.

Art. 55-57 — Commission, séance d'admission, procès-verbal. Composition identique à l'art. 38. La séance d'admission est publique ; elle suit la même logique que l'ouverture des plis (art. 39), puis la commission écarte à huis clos les concurrents non conformes ou aux capacités insuffisantes. Le procès-verbal (non public) est signé séance tenante ; un extrait est publié et affiché 15 jours.

Art. 58 — Résultats d'admission. Dans les 5 jours, lettres recommandées aux écartés (avec motifs) et aux admis. La *lettre d'admission* est envoyée au moins 30 jours avant l'ouverture des plis ; elle invite à retirer le dossier d'appel d'offres, fixe date et lieu de dépôt et communique l'estimation. Un admis peut demander un report (une seule fois, durant la première moitié du délai).

Art. 59-63 — Éclaircissements, présentation, dépôt, validité. Les art. 25, 32, 31, 33, 34-35 et 36 s'appliquent. Les offres restent valables 60 jours à compter de la *séance d'ouverture des plis* (art. 64).

Art. 64-65 — Ouverture des plis, évaluation et annulation. Séance publique tenue au lieu et jour fixés par la lettre d'admission ; mêmes étapes que les art. 39 à 47 (contrôle des pièces, offres techniques le cas échéant, puis offres financières). Annulation selon l'art. 48.

Section II — Le concours (art. 66 à 86)

Le *concours* met des concurrents en compétition sur la base d'un programme, pour une prestation d'ordre technique, esthétique ou financier. Un *jury* (et non une commission) classe les projets.

Art. 66 — Principes. Quatre cas : (a) conception d'un projet ; (b) conception et réalisation de l'étude ; (c) conception, étude et suivi/contrôle de réalisation ; (d) conception et réalisation du projet (marché de conception-réalisation, art. 11). Domaines typiques : aménagement du territoire, urbanisme, ingénierie. Le concours comporte un appel public à la concurrence, une demande d'admission, puis seuls les concurrents admis par le jury déposent des projets.

Art. 67 — Programme. Indique les besoins, la consistance prévisionnelle et le *budget prévisionnel maximum*, l'objectif, la définition du projet, et prévoit des *primes* (au plus 5 projets primables, montants fixés). La prime versée au titulaire est déduite des sommes dues au titre du marché.

Art. 68 — Publicité. Comme pour l'appel d'offres, au moins 15 jours avant la séance d'admission ; l'avis mentionne aussi les qualifications ou classifications exigées.

Art. 69 — Règlement du concours. Fixe les pièces, les critères de sélection (garanties, références) et les critères d'évaluation des projets : si le concours porte seulement sur la conception (coût prévisionnel, innovation, transfert de compétences, qualités esthétiques et fonctionnelles, environnement, énergies renouvelables, eau) ; si l'étude, le suivi ou la conception-réalisation sont compris (méthodologie, moyens, chronogramme, caractère innovant, assistance technique, planning, expérience…). Une note technique minimale globale (et éventuellement par critère) est exigée ; l'attributaire est celui qui a la note globale la plus élevée (art. 82). Monnaies et langues comme à l'art. 21.

Art. 70 — Dossier du concours. Avis, programme, modèles de demande d'admission et de déclaration sur l'honneur, règlement. Il est envoyé aux membres du jury 8 jours avant la publication ; ils ont 8 jours pour formuler des observations. Modifications exceptionnelles et report selon l'art. 22.

Art. 71-72 — Conditions et dossier d'admission. Conditions de l'art. 27, pièces de l'art. 53-II ; contenu et dépôt comme l'art. 54.

Art. 73 — Jury. Composé comme la commission de l'art. 38, plus un représentant du département ministériel concerné par le domaine du concours (s'il est absent après convocation, la séance se tient valablement).

Art. 74-76 — Admission. Séance, procès-verbal et résultats comme aux art. 56 à 58. Les écartés sont informés au plus tard 5 jours après la séance, avec motifs. La lettre d'admission est envoyée au moins 40 jours avant l'ouverture des plis ; elle invite à retirer le dossier du concours et à déposer un projet avec une estimation du coût global, les pièces administratives, et l'offre financière si le concours inclut l'étude, le suivi ou la conception-réalisation (aucune offre financière si le concours ne porte que sur la conception). Report possible une seule fois.

Art. 77-80 — Documents aux admis, dossiers, dépôt, validité. Le maître d'ouvrage remet aux admis les documents techniques, plans et données utiles, un exemplaire du projet de marché, le modèle d'acte d'engagement et les modèles de bordereaux. Règles de présentation (art. 32), de dépôt et retrait (art. 34-35) et de validité de 60 jours (art. 36).

Art. 81 — Ouverture des plis. Séance publique présidée par le président du jury, mêmes formalités que l'art. 39 (vérification des plis, complément de pièces, absence de membres, état des pièces).

Art. 82 — Évaluation, classement et attribution. À huis clos, le jury évalue les projets (il peut consulter experts, sous-commissions, demander des éclaircissements ou des modifications du projet — les procédés proposés ne sont pas divulgués aux autres) et écarte tout projet dépassant le budget prévisionnel maximum. Il note chaque critère sur 100. Le *coût* reçoit 100 pour l'estimation la moins-disante, et des notes inversement proportionnelles aux autres. Pondération de la note globale :

Type de concours	Projet	Coût global hors taxes	Offre financière
Conception seule (66 a)	80 %	20 %	—
Conception + étude / suivi (66 b, c)	70 %	20 %	10 %
Conception-réalisation (66 d)	70 %	—	30 %

Le concurrent ayant la note globale la plus élevée est classé premier ; en cas d'égalité, la meilleure note technique, puis tirage au sort. Le jury invite ensuite le premier à compléter son dossier (pièces administratives, rectifications, discordances) dans un délai d'au moins 7 jours, dans un pli fermé ; s'il est écarté, on passe au suivant. Le jury propose au

maître d'ouvrage de retenir le premier et d'attribuer une prime aux cinq concurrents les mieux classés ; les primes ne sont pas versées aux concurrents écartés pour irrégularité ; le classement ne peut pas être modifié.

Art. 83 — Concours infructueux. Aucune offre ; aucun concurrent retenu à l'admission ; coût de chaque projet supérieur au budget prévisionnel maximum ; toutes les offres financières supérieures (concours de conception-réalisation) ; ou aucun projet acceptable. Cela ne justifie pas la procédure négociée.

Art. 84-86 — Procès-verbal, résultats, annulation. PV signé et extrait publié et affiché 15 jours (comme l'art. 46) ; résultats selon l'art. 47 ; annulation selon l'art. 48, avec attribution des primes aux concurrents les mieux classés.

Section III — La procédure négociée (art. 87 à 90)

Art. 87 — Principes. Mode de passation où une *commission de négociation* (président, suppléant et deux représentants de l'organisme, avec experts éventuels) choisit l'attributaire après consultation d'un ou plusieurs concurrents et négociation des conditions (prix, délai, date d'achèvement ou de livraison, modalités d'exécution), mais **jamais de l'objet ni de la consistance** du marché. Deux voies : *avec publicité préalable et mise en concurrence* (art. 88) ou *sans* (cas de l'art. 89-II). Chaque candidat fournit un dossier administratif et technique (art. 28). Le maître d'ouvrage établit un *certificat administratif* justifiant le recours à la procédure et le cas précis. L'autorité compétente peut mettre fin à tout moment à la procédure par décision motivée (publiée si publicité préalable).

Art. 88 — Procédure avec publicité préalable. Avis publié sur le portail et dans au moins un journal national, avec délai d'au moins 10 jours avant la date limite de dépôt des candidatures. Dossier de marché négocié : avis, CPS, plans, acte d'engagement, bordereaux, déclarations, règlement de consultation. La commission examine les dossiers de candidature et arrête la liste des admis (au moins trois, sauf s'il y en a moins). Elle envoie une lettre de consultation, puis ouvre les négociations avec chaque admis, et propose à l'autorité compétente l'offre économiquement la plus avantageuse (art. 43). Un rapport de négociation signé est versé au dossier.

Art. 89 — Cas de recours.

I. Avec publicité préalable et mise en concurrence :

1. Prestations ayant fait l'objet d'un appel d'offres ou d'un appel d'offres avec présélection déclaré infructueux (arts 45 et 65). Les conditions initiales du marché ne doivent pas être modifiées et le délai entre la déclaration et l'avis du marché négocié

ne doit pas dépasser 21 jours.

2. Prestations que le maître d'ouvrage fait exécuter par un tiers aux frais d'un titulaire défaillant.

II. Sans publicité ni mise en concurrence :

1. Prestations nécessitant une expertise particulière qui ne peuvent être confiées qu'à un prestataire déterminé.
2. Prestations de défense nationale ou de sécurité publique devant rester secrètes (autorisation du Chef du gouvernement).
3. Objets fabriqués exclusivement par des porteurs de brevets d'invention.
4. Prestations auprès d'établissements publics disposant d'une exclusivité légale.
5. Offre spontanée fondée sur une technologie détenue par son seul porteur (art. 13-3).
6. *Extrême urgence* résultant de circonstances imprévisibles non imputables au maître d'ouvrage (séisme, inondation, sécheresse, épidémie, pandémie, invasion d'acridiens, incendies, ruine imminente d'ouvrages…), limitées au strict besoin.
7. Prestations urgentes touchant à la défense du territoire, à la sécurité de la population ou des transports, ou à la prospection en mer, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les conditions soient déterminées (c'est le cas du marché à prix provisoire).
8. Prestations de cérémonies ou visites officielles, urgentes et imprévisibles.
9. *Prestations supplémentaires* (impévues, accessoires, ⩽ 10 % du montant du marché) à confier au titulaire, sous forme d'avenant ; pour les travaux, l'exécution doit impliquer un matériel déjà installé sur place.

Art. 90 — Formes. Le marché négocié est conclu sur la base de l'acte d'engagement et du CPS ou, exceptionnellement, pour les prestations urgentes de l'art. 89-II-7, par *échange de lettres* ou *convention spéciale* (nature des prestations, limite des engagements en montant et durée, prix définitif ou provisoire). Ces lettres ou conventions doivent être régularisées sous forme de marché à prix définitif dans les 3 mois.

Section IV — Prestations sur bons de commande (art. 91)

Art. 91 — Champ d'application. Pour les petits achats, le maître d'ouvrage peut acquérir fournitures ou services, ou réaliser des travaux, par *bon de commande* (commande simple, sans marché formel) dans la limite de **500 000 DH TTC** par année budgétaire, par prestations de même nature et par ordonnateur ou sous-ordonnateur (règle particulière pour la défense nationale et la sécurité publique). Les prestations admises sont listées à l'annexe 4. Le bon de commande fixe les spécifications, la consistance, le délai ou la date

de livraison et les garanties. Une *concurrence préalable* est obligatoire (sauf certificat administratif justifiant l'impossibilité) : avis d'achat publié sur le portail pendant au moins 48 heures (objet, lieu et délai, adresse de dépôt des devis, date limite). Les devis signés sont déposés sous pli fermé (ou par voie électronique), enregistrés, puis classés par montant croissant après correction d'erreurs de calcul ; le bon est attribué à la moins-disante. En cas d'offres équivalentes : préférence au concurrent exerçant dans le ressort de la commune, puis de la province/préfecture, puis de la région, puis tirage au sort. Un avis des résultats est affiché 3 jours et publié sur le portail ; une liste annuelle des bons de commande de l'année précédente est publiée en début d'année budgétaire.

Chapitre V — Prestations architecturales (art. 92 à 133)

Un *architecte* est un professionnel libéral qui conçoit et suit des bâtiments ; son contrat suit des règles propres, car il est payé en pourcentage du coût des travaux.

Section I — Dispositions générales

Art. 92 — Dispositions applicables. Les prestations architecturales sont régies par ce chapitre, ainsi que par une liste d'articles du décret (chap. I sauf l'art. 5 ; art. 14-4 et 15-1 ; 17 ; 25, 36, 38, 48 ; chap. VI sauf 138-139 ; VII ; 150, 152, 153 ; IX ; X ; XI sauf 167-168 ; XII). Elles sont conclues par un *contrat d'architecte* (modèle fixé par arrêté du ministre des Finances) qui fixe les clauses administratives, techniques et financières.

Art. 93 — Honoraires. Payés exclusivement par l'organisme du maître d'ouvrage. Calcul : pourcentage proposé par l'architecte sur le montant HT des travaux réellement exécutés (hors révision des prix, indemnités et pénalités), majoré de la TVA. Taux encadrés :

Type de prestation	Taux minimum	Taux maximum
Construction neuve de bâtiments	4 %	6 %
Ouvrages d'art, hôpitaux, établissements pénitentiaires, amphithéâtres, aéroports, ports, stades…	4 %	6 %
Bâtiments à caractère répétitif	4 %	5 %
Aménagement et entretien de bâtiments	3 %	4 %
Décoration et architecture d'intérieur	3 %	4 %

Ces taux sont modifiables par arrêté du Chef du gouvernement. Pour les lotissements, les honoraires sont un *forfait à l'hectare* fixé au contrat. Le contrat d'architecte détaille les honoraires, les modalités de règlement et prévoit un *seuil de tolérance* par rapport à l'estimation sommaire du coût des travaux.

Section II — Modes de passation

Art. 94 — Modes de passation. Cinq modes :

1. **Consultation architecturale ouverte** : tout architecte peut candidater ; pour les projets dont le budget prévisionnel des travaux est ⩽ 30 000 000 DH HT (et pour les lotissements). La *consultation ouverte simplifiée* (budget ⩽ 3 000 000 DH HT) est réservée aux *architectes débutants* (au plus 5 ans d'exercice libéral) ; son jury comprend le président, deux membres désignés dont un architecte et un représentant de la Trésorerie Générale ou des Finances.
2. **Consultation architecturale restreinte** : seuls les architectes consultés (au moins 5, dont 2 au moins implantés dans la région) remettent une offre ; pour aménagement et entretien de bâtiments ⩽ 10 000 000 DH HT.
3. **Concours architectural** : mise en compétition d'architectes pour concevoir un projet puis le confier à son auteur pour le suivi et le contrôle de l'exécution ; des primes peuvent être versées. **Obligatoire** si le budget prévisionnel des travaux dépasse 30 000 000 DH HT (facultatif en dessous).
4. **Consultation architecturale négociée** : négociation avec un ou plusieurs architectes (art. 133).
5. **Consultation architecturale groupée** : consultation ouverte commune pour plusieurs maîtres d'ouvrage (via un collectif, art. 155) ou plusieurs petits projets à caractère répétitif, avec un budget cumulé ⩽ 10 000 000 DH HT.

Sous-section I — La consultation architecturale (art. 95 à 114)

Art. 95 — Programme. Il définit les besoins, la consistance prévisionnelle, le budget maximum, les composantes du projet, le contexte (dispositions d'urbanisme), et joint les levés topographiques, études géotechniques, document d'assainissement foncier, plan coté, note de renseignements de l'agence urbaine. Il est signé par le maître d'ouvrage *et* un architecte de l'administration. Il prévoit des primes aux trois meilleurs projets retenus, déduites des honoraires du lauréat.

Art. 96 — Publicité. Avis publié sur le portail et dans deux journaux (un arabe) : budget maximum HT, lieu de retrait, date d'ouverture… Délai de publicité : **21 jours** au moins pour la consultation ouverte ; **15 jours** pour la consultation ouverte simplifiée (un journal) ; pour la restreinte, lettre circulaire recommandée envoyée au moins 15 jours avant.

Art. 97-98 — Information et visite des lieux. L'art. 25 s'applique. Une visite des lieux (ou réunion) peut être organisée et, si le règlement le prévoit, la présence peut conditionner l'admission : le maître d'ouvrage délivre alors une *attestation de présence*.

Art. 99 — Conditions requises. Seuls les architectes autorisés à exercer à titre libéral, inscrits au tableau de l'Ordre national des architectes, en situation fiscale et sociale régulière. Exclus : liquidation ou redressement judiciaire, retrait ou suspension d'autorisation, exclusion (art. 152).

Art. 100 — Capacités et qualités. Dossier administratif : déclaration sur l'honneur (assurance, non-fraude, non-corruption), statuts de la société d'architectes, attestations fiscale et CNSS (moins d'un an), autorisation d'exercice, inscription à l'Ordre, nationalité pour les marchés de défense. Les attestations de références ne sont pas exigées.

Art. 101-103 — Règlement et dossier. Le règlement de la consultation est signé par le maître d'ouvrage et un architecte de l'administration. Critères de choix : (a) *qualité de la proposition technique* (originalité, pertinence, intégration au site et respect de l'urbanisme ; environnement, développement durable, énergies renouvelables, eau, produits marocains ; respect du programme et des surfaces ; estimation sommaire du coût global des travaux) et (b) *proposition d'honoraires*. Le dossier (avis, programme, projet de contrat, plans, acte d'engagement, déclaration sur l'honneur, règlement) est envoyé au jury 8 jours avant publication ; modifications et report comme à l'art. 22. Chaque architecte présente : dossier administratif ; *proposition technique* (note sur le parti architectural, esquisse sommaire, calendrier des études, estimation sommaire du coût) ; *proposition financière* (acte d'engagement avec honoraires).

Art. 104-105 — Présentation et dépôt. Un pli fermé contenant *trois enveloppes* : dossier administratif ; proposition technique ; proposition financière. Dépôt contre récépissé, par courrier recommandé, par voie électronique sur le portail ou remis au président du jury en séance ; retrait possible jusqu'à l'ouverture.

Art. 106 — Jury. Composition de l'art. 38 plus un architecte désigné par le maître d'ouvrage (ou d'une autre administration) et un architecte représentant le ministère de l'Urbanisme. Les sous-commissions doivent comprendre un architecte.

Art. 107 — Ouverture des plis. Séance publique : vérification des trois enveloppes, ouverture simultanée des enveloppes « dossier administratif » et « proposition technique », lecture de l'estimation sommaire de chaque architecte ; les enveloppes financières sont paraphées et gardées fermées. À huis clos, le jury écarte les architectes non qualifiés, non conformes, représentés par la même personne, ou sans qualité pour soumissionner.

Art. 108 — Propositions techniques. Le jury examine les propositions des seuls admis, vérifie les calculs de l'estimation, élimine les propositions non conformes ou dont l'estimation dépasse le budget prévisionnel maximum, arrête la liste des retenus. Un expert ou une sous-commission peut être consulté ; la note technique est sur 100 ; l'estimation la plus avantageuse reçoit 100, les autres des notes inversement proportionnelles.

Art. 109-110 — Propositions financières. Séance publique de reprise : liste des admis, restitution des dossiers aux écartés, ouverture des enveloppes financières et lecture des honoraires. À huis clos, le jury écarte les propositions non signées, signées par des non habilités, avec réserves ou hors de la fourchette des taux de l'art. 93. Note financière : 100 aux honoraires les plus avantageux, inversement proportionnelle aux autres. **Pondération : 70 % proposition technique, 20 % estimation sommaire, 10 % proposition d'honoraires.** Le plus haut score est attributaire ; égalité → meilleure note technique, puis tirage au sort. Le jury invite ensuite l'architecte pressenti à compléter son dossier (art. 103-I-B) sous au moins 7 jours ; s'il est écarté, on passe au suivant. Les architectes classés suivants, s'il y a des primes, produisent aussi les pièces.

Art. 111-113 — Infructueuse, procès-verbal, résultats. Infructueuse si aucune offre, aucun architecte retenu à l'étape administrative ou technique/financière ; pas de négociation directe si l'appel est lancé pour la 2e fois sans offre (même logique que l'art. 45). PV non public signé séance tenante, extrait publié 24 h après et affiché 15 jours. Résultats notifiés dans les 3 jours.

Les pièces ayant motivé l'écartement sont conservées au moins 5 ans ; aucun architecte ne peut prétendre à indemnité ; le choix du jury ne peut être modifié.

Art. 114 — Annulation. Selon l'art. 48.

Sous-section II — Le concours architectural (art. 115 à 132)

Art. 115-116 — Principes et programme. Procédure permettant, après proposition du jury, de choisir la conception d'un projet et d'en confier le suivi et le contrôle d'exécution à son auteur. Il repose sur un programme, un appel public à la concurrence, l'examen et le classement des projets par le jury, et l'ouverture des plis en séance publique. Seuls les

architectes classés premiers (y compris l'attributaire du contrat) bénéficient de primes (cinq projets primables, art. 128). Le programme (objectif, composantes, contexte d'urbanisme, topographie, géotechnique, assainissement foncier, plan coté…) fixe le budget maximum et le montant des primes ; la prime du lauréat est déduite de ses honoraires.

Art. 117-118 — Publicité et information. Publicité comme à l'art. 96, mais le délai est porté à **40 jours au moins** avant la date de réception des projets ; l'art. 97 s'applique.

Art. 119 — Règlement du concours. Établi par le maître d'ouvrage et signé avec un architecte de l'administration. Il prévoit comment *sauvegarder l'anonymat* des propositions. Critères d'évaluation : (A) *qualité de la proposition technique* (parti architectural, intégration au site, environnement, énergies, eau, conformité au programme et aux normes de confort, sécurité, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, faisabilité technique, circulation) ; (B) *optimisation des coûts et délais* (estimation sommaire HT, calendrier des études) ; (C) proposition d'honoraires. Pour l'allocation des primes et l'attribution : pièces de l'art. 100 et critères d'admissibilité (capacités juridiques).

Art. 120-122 — Dossier, conditions, jury. Dossier : avis, programme, contrat d'architecte, plans, acte d'engagement, modèle de déclaration d'identité, déclaration sur l'honneur, règlement. Envoyé au jury 8 jours avant publication ; modifications possibles jusqu'à 10 jours avant l'ouverture ; report possible à la demande d'un architecte (art. 102-8). Conditions de l'art. 99 ; jury de l'art. 106.

Art. 123-124 — Anonymat et dossiers. Les projets sont *codés* par le maître d'ouvrage ; l'anonymat est levé seulement par le jury, à l'étape prévue. Le dossier d'un architecte comprend : une déclaration d'identité ; une proposition technique (plan d'implantation, plans d'architecture, perspectives et rendus, note de présentation, tableau des surfaces) ; l'estimation sommaire HT du coût ; le projet de contrat paraphé ; l'acte d'engagement (taux d'honoraires). Il est remis dans un emballage sans signe distinctif contenant : l'enveloppe d'identité et trois plis « projet », « estimation », « proposition financière ». Un code est attribué à l'emballage ; les dossiers déposés **ne peuvent plus être retirés, complétés ni modifiés**.

Art. 125-127 — Ouverture et évaluation. Séance publique d'ouverture des emballages (vérification des codes, paraphe des plis financiers) ; puis à huis clos : examen des estimations (les projets dépassant le budget maximum sont écartés), ouverture des plis « projet », évaluation et classement. La note sur 100 de l'estimation se répartit en 80 points

pour le coût global (inversement proportionnel) et 20 pour le calendrier des études. Le jury lève l'anonymat, arrête la liste des retenus et des écartés ; en séance publique, il ouvre les plis « proposition financière » et lit les taux d'honoraires.

Art. 128 — Évaluation financière. À huis clos, vérification des contrats et des actes d'engagement (non signés, signés sans pouvoir, avec réserve ou hors fourchette art. 93 → écartés). Note financière sur 100 aux honoraires les plus avantageux. **Pondération : 70 % proposition technique, 20 % estimation sommaire + calendrier, 10 % honoraires.** Le jury invite le premier à produire les pièces administratives (art. 100) sous 7 jours au moins ; il propose au maître d'ouvrage de retenir le projet classé premier et d'attribuer une prime aux candidats les mieux classés dans la limite de cinq. Les primes ne sont pas dues aux candidats écartés ; le classement ne peut être modifié.

Art. 129-132 — Concours infructueux, procès-verbal, résultats, annulation. Infructueux si aucune offre, aucun architecte retenu à l'évaluation des projets, aucune estimation admise, ou aucune offre retenue après examen administratif ; cela ne justifie pas la consultation négociée. PV et résultats comme aux art. 46-47 et 113 ; annulation selon l'art. 48, avec primes versées aux concurrents les mieux classés.

Sous-section III — La consultation architecturale négociée (art. 133)

Art. 133. Un *jury de négociation* (président + deux représentants dont un architecte) choisit l'attributaire après consultation d'un ou plusieurs architectes et négociation des *taux d'honoraires et délais* — jamais de l'objet ni du programme. Elle est possible *avec publicité préalable* (consultation ou concours déclaré infructueux dans un délai maximal de 21 jours sans modification des conditions ; ou défaillance du titulaire) et *sans publicité* (défense nationale/sécurité publique secrètes, extrême urgence impérieuse). Avec publicité : avis sur le portail et au moins un journal, délai ⩾ 10 jours, au moins 3 architectes admis (sauf s'ils sont moins). Un certificat administratif justifie le recours et un rapport de négociation est versé au dossier ; le marché est conclu sur la base de l'acte d'engagement et du contrat d'architecte.

Chapitre VI — Dématérialisation (art. 134 à 141)

Dématérialiser signifie remplacer le papier par des procédures et documents électroniques.

Art. 134 — Portail des marchés publics. Géré par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). On y publie obligatoirement : les textes réglementaires, avis de la commission nationale de la commande publique, programmes prévisionnels, avis de publicité et avis

rectificatifs, avis de manifestation d'intérêt, avis d'enchères électroniques inversées, dossiers d'appel à la concurrence et leurs modifications, procès-verbaux de réunions ou visites, extraits de PV d'examen des offres, résultats, décisions d'annulation, rapports de présentation et d'achèvement, décisions d'exclusion, retraits de certificats de qualification ou d'agrément, synthèses de contrôle et d'audit, liste des contrats de droit commun, des bons de commande et des marchés attribués aux TPE, PME, coopératives et auto-entrepreneurs (art. 148). Lorsque la procédure est dématérialisée, l'avis indique l'adresse du portail où télécharger les dossiers et déposer les plis.

Art. 135-136 — Dépôt et ouverture électroniques. Dépôt et retrait des plis par voie électronique sur le portail ; ouverture et évaluation électroniques selon les art. 39 à 44 (appel d'offres), 64, 81-82, 88 et 107 à 110, sous réserve de modalités par arrêté du ministre des Finances.

Art. 137 — Base de données des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires. Domiciliée à la TGR : informations et documents électroniques sur les capacités juridiques, financières et techniques des opérateurs.

Art. 138 — Enchères électroniques inversées. Procédure de choix où les concurrents *révisent leurs prix à la baisse* en temps réel pendant un horaire fixé. Possible pour les fournitures précisément décrites, avec avis publié au moins 10 jours sur le portail ; on retient la moins-disante.

Art. 139 — Achat sur catalogues électroniques. Pour les fournitures, le maître d'ouvrage peut exiger des offres sous forme de catalogues électroniques.

Art. 140 — Interopérabilité. La commission peut consulter, via le portail, les pièces issues de systèmes tiers (administrations).

Art. 141 — Dématérialisation des pièces. Établissement, conservation et transmission possibles sous forme dématérialisée ; signature scannée ou électronique.

Chapitre VII — Approbation des marchés (art. 142 à 143)

Art. 142 — Principes. Un marché n'est valable et définitif qu'après *approbation* : par l'autorité compétente pour l'État et les collectivités ; par l'autorité compétente puis *visa du contrôleur d'État* (si requis) pour les établissements publics. L'approbation doit avoir lieu avant tout commencement d'exécution (sauf art. 90-b) et ne peut être apposée avant l'expiration d'un *délai d'attente de 15 jours* à compter du lendemain de la fin des travaux de la commission (ou de la signature pour un marché négocié) — délai qui permet aux concurrents de déposer une réclamation.

Art. 143 — Délai de notification. L'approbation est notifiée à l'attributaire dans les **60 jours** suivant l'ouverture des plis (ou la signature pour un marché négocié). Si la validité des offres est prorogée (art. 36), ce délai l'est d'autant. Le maître d'ouvrage peut aussi demander à l'attributaire de prolonger son offre de 30 jours au plus, avec réponse avant l'expiration ; s'il refuse, son cautionnement est levé sous 48 h et la procédure est annulée. En cas de non-notification dans le délai, le maître d'ouvrage établit un rapport explicatif versé au dossier.

Chapitre VIII — Dispositions particulières (art. 144 à 153)

Art. 144 — Marchés d'études. Si le maître d'ouvrage ne peut faire lui-même les études nécessaires, il passe un marché d'études. Celui-ci doit définir clairement l'objet, l'étendue et le délai ; il ne peut servir à élaborer des projets de textes législatifs ou réglementaires (sauf autorisation du Chef du gouvernement). Il peut comporter une *phase préliminaire de définition* et prévoir l'arrêt de l'étude à l'issue d'un délai ou d'un montant ; il peut être scindé en phases, chacune avec son prix. Les bureaux d'études non installés au Maroc doivent associer des experts marocains à hauteur d'au moins 20 % des experts affectés. Les résultats appartiennent à l'organisme ; les droits de propriété intellectuelle sur les réalisations sont acquis au titulaire, sauf réserve du maître d'ouvrage.

Évaluation en deux étapes : (1) *qualité technique* — expérience, méthodologie, programme de travail, qualification des experts, transfert de compétences, part d'experts marocains ; chaque critère est noté, pondéré pour obtenir une note technique globale sur 100, avec un *seuil d'admissibilité* ; un rapport d'évaluation technique justifie l'élimination sous le seuil. (2) *offre financière* — comprend taxes, droits, frais remboursables (déplacements, traduction, impression) ; sont écartées les offres *excessives* (> 20 % de l'estimation) et *anormalement basses* (< 25 % de l'estimation). La note financière est de 100 pour la moins-disante, inversement proportionnelle pour les autres. **L'offre financière pèse entre 10 et 40 points sur 100** dans la note globale ; la note globale la plus élevée désigne l'offre économiquement la plus avantageuse. Pour les études, l'offre financière du concurrent non installé au Maroc est majorée de 15 % (art. 147).

Art. 145 — Services relatifs aux systèmes d'information. Pour la conception, le développement et la mise en œuvre de systèmes d'information, les concurrents non installés au Maroc doivent associer des experts marocains à hauteur d'au moins 20 % des experts mobilisés (sauf indisponibilité).

Art. 146 — Compensation industrielle. Les CPS de grands projets (défense, sécurité, industrie, énergie, nouvelles technologies) peuvent comporter une clause de *compensation industrielle* : engagement du fournisseur étranger de réaliser au Maroc, en contrepartie du marché, des investissements directs, transferts de technologies ou de compétences, formation, achats de produits locaux, intégration industrielle, maintenance. Elle ne donne lieu à aucune contrepartie financière du maître d'ouvrage ; ses critères d'évaluation sont fixés au RC.

Art. 147 — Préférence nationale. Lors de la comparaison des offres financières, les offres des concurrents *installés au Maroc* bénéficient d'une préférence de **15 %** (sous réserve des accords internationaux ratifiés). Concrètement, l'offre d'un concurrent non installé est : *minorée de 15 %* si elle est la plus proche du prix de référence par défaut et qu'il existe des offres marocaines inférieures à ce prix ; *majorée de 15 %* dans les autres cas (absence d'offres marocaines inférieures, ou offres marocaines toutes supérieures au prix de référence). Ne s'applique pas à un groupement dont un membre installé au Maroc détient au moins 30 % de la part du groupement.

Art. 148 — Mesures en faveur des TPE, PME, coopératives et auto-entrepreneurs. *TPE* = très petite entreprise ; *PME* = petite et moyenne entreprise ; *coopérative* = société de personnes qui produisent ou commercialisent ensemble ; *auto-entrepreneur* = personne physique exerçant une activité sous régime simplifié. Le maître d'ouvrage doit réserver **30 % du montant prévisionnel** des marchés qu'il compte lancer chaque année budgétaire à ces entités installées au Maroc (y compris les jeunes entreprises innovantes) et publier chaque année sur le portail la liste des marchés attribués l'année précédente avec leur montant global.

Art. 149 — Emploi local. Les marchés de travaux et de services (hors études) contiennent une clause obligeant le titulaire à recourir à la main-d'œuvre locale (issue de la commune, province, préfecture ou région du lieu d'exécution), dans la limite de **20 % de l'effectif** requis ; le CPS fixe le taux.

Art. 150 — Groupements. Les concurrents peuvent se grouper de leur propre initiative pour présenter une offre unique ; le maître d'ouvrage ne peut ni limiter la participation aux seuls groupements ni imposer leur forme. Deux types :

- **Groupement conjoint** : chaque membre s'engage à exécuter une ou plusieurs *parties distinctes* des prestations (en définition et en rémunération). Un *mandataire* représente tous les membres et est solidaire de chacun à l'égard du maître d'ouvrage pour l'exécution des obligations contractuelles ; un acte d'engagement unique précise la part de chacun ; chaque membre doit justifier des capacités pour sa partie.

- **Groupement solidaire** : *tous* les membres s'engagent solidairement envers le maître d'ouvrage pour *la totalité* du marché. Les capacités financières et techniques s'apprécient sur la base d'une mise en commun des moyens. Pour les travaux soumis à qualification-classification : le mandataire doit avoir la classe requise, les autres au moins la classe immédiatement inférieure.

Règles communes : CPS et offres signés par tous les membres ou par le mandataire muni de procurations légalisées ; la composition ne change pas entre candidatures et offres (présélection, concours) ; un concurrent ne peut présenter plus d'une offre pour un même marché ou lot (individuellement et en groupement) ; une *convention de groupement* est fournie (objet, nature, mandataire, durée, comptes bancaires, répartition des prestations). Le cautionnement peut être souscrit au nom collectif, par un ou plusieurs membres pour la totalité, ou en partie par chacun ; la défaillance d'un membre entraîne confiscation du cautionnement provisoire.

Art. 151 — Sous-traitance. Contrat écrit par lequel le titulaire confie, sous sa responsabilité, une partie des prestations à un tiers. Limites : **50 % du montant TTC** du marché au plus ; jamais sur le *lot* ou le *corps d'état principal* (le CPS les désigne). Le sous-traitant doit satisfaire aux conditions de l'art. 27. Le titulaire doit privilégier les prestataires installés au Maroc, notamment les TPE/PME. Il notifie le contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage, qui peut exercer un *droit de récusation* motivé sous 15 jours. Le maître d'ouvrage n'a aucun lien juridique avec les sous-traitants ; le titulaire reste responsable envers lui, ses salariés et les tiers ; il doit justifier le paiement des sommes dues au sous-traitant et délivrer, sur demande, une attestation de bonne exécution.

Art. 152 — Mesures coercitives. En cas de déclaration sur l'honneur inexacte, de pièces falsifiées, d'actes frauduleux ou de corruption, d'infractions réitérées aux conditions de travail ou de manquements graves aux engagements contractuels, les sanctions suivantes (ou l'une d'elles) peuvent être prises : (a) *exclusion temporaire ou définitive* des marchés de l'administration concernée par décision de l'autorité gouvernementale (après avis de la commission nationale de la commande publique), extensible à toutes les administrations par décision du Chef du gouvernement ; (b) idem pour les autres personnes morales de droit public, par le président de l'organe délibérant ; (c) pour les collectivités territoriales, par le ministre de l'Intérieur ; (d) *résiliation du marché*, suivie ou non d'un nouveau marché aux *frais et risques* du titulaire (les excédents de dépenses sont prélevés sur ses sommes dues ; les diminutions profitent au maître d'ouvrage). Le concurrent est invité au préalable à présenter ses observations, dans un délai d'au moins 15 jours ; les décisions sont motivées, notifiées et publiées sur le portail.

Art. 153 — Modèles. Les modèles des pièces (acte d'engagement, bordereaux, détail estimatif, sous-détail, déclaration sur l'honneur, avis de publicité, lettres, procès-verbaux, rapports, contrat d'architecte, certificat administratif, listes annuelles, déclaration du plan de charge, convention de MOD…) sont fixés par arrêté du ministre des Finances après avis de la commission nationale de la commande publique.

Chapitre IX — Gouvernance des marchés publics (art. 154 à 162)

Art. 154 — Maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD). L'autorité compétente peut, par *convention*, confier tout ou partie des missions du maître d'ouvrage à un tiers. Elle ne porte que sur les marchés de **travaux et d'études y afférentes** et n'est confiée qu'à une administration publique, un établissement public, une société d'État ou l'une de ses filiales, ou une société de développement (régional ou local) habilitée. Elle exige une décision du Chef du gouvernement (après visa du ministre des Finances) pour l'État et les établissements publics, ou une autorisation du ministre de l'Intérieur pour les collectivités. Missions possibles : définition des conditions techniques, suivi des études, examen et agrément des projets, préparation des dossiers, passation des marchés, gestion du marché, suivi des travaux, réception. Le maître d'ouvrage délégué représente l'organisme envers les tiers et n'est responsable que des missions confiées. La convention prévoit : ouvrages concernés, missions, constatation de l'achèvement, rémunération progressive, résiliation, financement, contrôle technique/financier/comptable, agrément, responsabilité en cas de litige ; les sommes non utilisées sont reversées.

Art. 155 — Collectif de maîtres d'ouvrages. Plusieurs maîtres d'ouvrages peuvent se regrouper pour lancer *un seul appel à la concurrence* donnant lieu à autant de marchés que de membres (achats de fournitures ou services de même nature autres que les études). Une *convention constitutive* signée par tous désigne un *coordonnateur* qui prépare le dossier (avec les besoins de chacun), lance l'appel et choisit l'attributaire. La commission d'appel d'offres comprend en plus les représentants des membres. Chaque membre s'engage à signer avec l'attributaire un marché à hauteur de ses besoins. Si un membre ne conclut pas le marché, le coordonnateur en avise l'attributaire, qui peut accepter de contracter avec les autres membres ou refuser (ce qui annule l'appel à la concurrence).

Art. 156 — Rapport de présentation. Tout projet de marché fait l'objet d'un *rapport de présentation* signé par le maître d'ouvrage : objectifs et indicateurs, moyens, budget, délais, nature et étendue des besoins, économie générale du marché, motifs du mode de passation et des critères, justification du choix de l'attributaire (et des prix pour un marché négocié). Versé au dossier pour le contrôle et l'audit.

Art. 157 — Rapport d'achèvement. Tout marché ⩾ **1 000 000 DH TTC** donne lieu, dans les 3 mois suivant la réception définitive, à un rapport d'achèvement : objet, parties, sous-traitants, délai réel et dépassements, lieux, bilan physique (changements, variations), bilan financier (budget réel, révision des prix, primes, indemnités, intérêts moratoires), atteinte des objectifs et écarts. Il est adressé au ministre concerné ou au président de l'organe délibérant, et versé au dossier.

Art. 158 — Observatoire marocain de la commande publique. Institué et domicilié à la TGR ; composition et missions fixées par voie réglementaire.

Art. 159 — Contrôle et audit. Les marchés et avenants sont soumis à des contrôles et audits initiés par le ministre concerné (administrations et établissements sous tutelle), le ministre de l'Intérieur (collectivités) ou le président de l'organe délibérant. Ils portent sur la régularité des actes, la réalité des travaux, fournitures et services, la publication des documents, les résultats au regard des objectifs, le prix comparé aux prix pratiqués, l'opportunité des projets, les dispositifs d'audit interne et la *cartographie des risques*. **Obligatoires** pour tout marché > 3 000 000 DH TTC et pour tout marché négocié > 1 000 000 DH TTC ; rapports circonstanciés ; extraits publiés sur le portail.

Art. 160-161 — Secret professionnel et confidentialité. Toute personne intervenant dans la passation est tenue au *secret professionnel* (sous peine de sanctions). Aucun renseignement sur l'examen, les éclaircissements, l'évaluation des offres ou l'attribution n'est communiqué à des personnes sans qualité tant que les résultats d'examen n'ont pas été publiés sur le portail.

Art. 162 — Fraude, corruption, conflit d'intérêts. Tout intervenant doit préserver son indépendance envers les concurrents et refuser tout avantage ou gratification. Tout membre d'une commission ou d'un jury doit informer le président de tout conflit d'intérêts et s'abstenir d'intervenir. Le *conflit d'intérêts* est toute situation où un intervenant a un intérêt de nature à affecter l'exercice impartial et objectif de ses fonctions.

Chapitre X — Réclamations et recours (art. 163 à 164)

Art. 163 — Réclamations et suspension de la procédure. Un concurrent peut adresser, par tout moyen donnant date certaine, une *requête* au maître d'ouvrage s'il constate (a) un vice de procédure, (b) des clauses discriminatoires ou disproportionnées dans le dossier, (c) un conflit d'intérêts d'un membre de la commission/jury, ou (d) conteste les motifs d'écartement de son offre.

Cas	Délai pour réclamer
a), b), c)	Entre la publication de l'avis et au plus tard le 5e jour après la publication du résultat de l'appel à la concurrence
d)	Dans les 5 jours suivant la réception de la lettre de motifs d'écartement

Le maître d'ouvrage répond **sous 5 jours** : il rejette de façon motivée, ou corrige l'anomalie et poursuit la procédure, ou propose l'annulation (art. 48). Si le concurrent n'est pas satisfait ou n'a pas de réponse, il peut dans les 5 jours suivants saisir le ministre concerné (ou le ministre de l'Intérieur pour les collectivités, ou le président de l'organe délibérant). Avant de statuer, cette autorité peut *ordonner la suspension* de la procédure pendant 10 jours au plus si la réclamation semble fondée et qu'un dommage est à craindre ; elle répond au requérant sous 15 jours. Pour le cas d), le délai d'attente de l'art. 142 est prorogé de 15 jours. Les décisions sont motivées et font l'objet d'un rapport versé au dossier. **Ne peuvent être contestés** : le choix de la procédure de passation ; l'écartement de l'ensemble des offres pour caractère infructueux (art. 45, 65, 83, 111, 129) ; la décision d'annuler (art. 48, 65, 86, 114, 132). Toute réclamation est inscrite au registre spécial.

Art. 164 — Commission nationale de la commande publique. Sans préjudice de l'art. 163, tout concurrent peut saisir directement la *commission nationale de la commande publique* (régie par le décret n° 2-14-867 du 21 septembre 2015) et doit en informer le maître d'ouvrage ; le délai d'attente est alors aussi prorogé de 15 jours dans le cas du d) de l'art. 163-I.

Chapitre XI — Marchés propres à certains secteurs (art. 165 à 168)

Art. 165 — Défense nationale. Les marchés de l'administration de la défense nationale suivent le décret avec des assouplissements : pas d'autorisation pour l'art. 5 ni de certificat administratif pour certains cas ; maximum des marchés-cadre non limité à deux fois le minimum ; mais elle doit publier son programme prévisionnel, ses rapports d'achèvement, ses avis d'achat sur bons de commande, appliquer la réservation de 30 % aux TPE/PME (y compris armement et équipements militaires), se soumettre au contrôle et audit (art. 159), utiliser les moyens électroniques. Le *dialogue compétitif* peut comporter une phase de test des équipements militaires et un dernier tour de négociation avec le candidat pressenti (prix, garanties, délai, financement, compensation industrielle).

Un appel d'offres restreint est permis pour les prestations confidentielles, sans plafond ni certificat. Le décompte définitif des marchés-cadre n'est établi qu'à épuisement du montant global. La compensation industrielle est possible. Conversion des devises : cours de Bank Al-Maghrib le premier jour ouvrable de la semaine précédant la date limite de dépôt des plis.

Art. 166 — Restauration d'ouvrages traditionnels, historiques et anciens (classés selon la loi 22-80). Appel d'offres restreint sans certificat administratif ; marchés négociés sans publicité possibles pour les prestations à expertise particulière ; consultation architecturale ouverte pour les projets ⩽ 50 000 000 DH HT ; concours architectural obligatoire ⩾ 50 000 000 DH HT (facultatif en dessous) ; consultation négociée sans publicité pour les prestations nécessitant un savoir-faire particulier ; **honoraires de l'architecte compris entre 5 % et 8 %** ; pièces supplémentaires à fournir : note sur l'expérience en restauration de monuments historiques validée par l'Ordre national des architectes et attestations de référence précises.

Art. 167 — Céréales et légumineuses. Les prestations de soutien et de régulation de l'approvisionnement du pays en céréales, légumineuses et produits dérivés restent régies par la procédure propre de l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL).

Art. 168 — Financements concessionnels. L'offre de financement à des conditions avantageuses (financement concessionnel) peut être retenue parmi les critères de choix et de classement du RC (art. 21), selon des modalités fixées par arrêté des Finances.

Chapitre XII — Dispositions transitoires et finales (art. 169 à 170)

Art. 169 — Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le *premier jour du sixième mois* suivant sa publication au Bulletin officiel (n° 7184 du 15 ramadan 1444, soit le 6 avril 2023) et *abroge*, à compter de la même date, le décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, tel que modifié et complété.

Art. 170 — Dispositions transitoires. Les procédures lancées avant l'entrée en vigueur, par l'État, les collectivités et les établissements publics dont la liste est fixée par l'arrêté n° 3535-13 du 28 novembre 2013, restent soumises à l'ancien décret. Les textes d'application de l'ancien décret restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement.

Fait à Rabat le 15 chaabane 1444 (8 mars 2023), par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch ; contreseing du ministre délégué chargé du budget, Fouzi Lekjaa.

Annexes (listes de prestations)

Les quatre annexes sont des listes fermées : une prestation absente de la liste ne peut pas utiliser le mécanisme correspondant. Chaque liste peut être modifiée par arrêté (art. 3, 7, 8 et 91).

Annexe	Sert à	Contenu (exemples)
1	Contrats de droit commun (hors décret, art. 3-4)	Annonces publicitaires, objets d'art et droits d'auteur, abonnements à des journaux, achat ou location d'immeubles et de terrains, vignettes carburant et péage, consultations médicales, mandats légaux (huissiers, notaires, avocats, médecins), assurances, formations diplômantes publiques, prestations postales, transport héliporté de malades, présentation des prèlerins au Hajj, produits sanguins labiles, prothèses et dispositifs implantables
2	Marchés-cadre (art. 7)	**3 ans** : entretien de routes, réseaux d'eau et d'électricité, assainissement, reboisement ; fournitures (carburant, médicaments, matériaux de construction, produits alimentaires, consommables) ; services (laboratoires, études géotechniques, formation du personnel, location de matériel, traduction, transport de fonds, maintenance). **5 ans** : réactifs de laboratoire avec automates, kits d'hémodialyse avec générateurs, gestion des archives

Annexe	Sert à	Contenu (exemples)
3	Marchés reconductibles (art. 8)	**3 ans** : entretien d'espaces verts, données SIG et images satellitaires, gardiennage, nettoyage, maintenance d'équipements, audit et conseil juridique/comptable, centres d'appels. **5 ans** : hébergement et infogérance de systèmes d'information, location de gaz médicaux, location de licences de logiciels, location de voitures et autocars
4	Bons de commande (art. 91)	Travaux d'aménagement et d'entretien de bâtiments, raccordements eau/électricité/assainissement ; fournitures de bureau, vêtements, médicaments, matériel informatique, mobilier, pièces de rechange, produits alimentaires ; services (impression, traduction, déménagement, hôtellerie, organisation de manifestations, désinsectisation, jardinage, transport)

Le texte arabe du décret a été publié dans l'édition générale du Bulletin officiel n° 7176 du 16 chaabane 1444 (9 mars 2023) ; la version française résumée ici est celle du Bulletin officiel n° 7184 du 15 ramadan 1444 (6 avril 2023).